RESUMÉ — Registrované partnerství

115/2006 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2025.

Rozlišujte registrované partnerství podle tohoto zákona a partnerství upravené od roku 2025 v občanském zákoníku.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje vznik, právní následky a zánik registrovaného partnerství v zachovaném rozsahu.

Zásady a nosné koncepty: Dobrovolnost, rovnost partnerů a právní jistota osobního stavu.

Systematika: Vznik a překážky, osobní a majetkové následky, zrušení a společná pravidla.

Subjekty a objekty: Registrovaní partneři, matriční úřad a soud.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Od roku 2025 je třeba odlišit dřívější registrované partnerství podle č. 115/2006 Sb. od partnerství podle OZ č. 89/2012 Sb. Nový institut nelze popsat jen přepisem starého zákona.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Vymezení pojmů

(1) Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen „partnerství“).

§ 5 — Neexistence

Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou vadou, spočívající zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství.

§ 6 — Neplatnost

(1) Vzniklo-li partnerství přes to, že vstupu do partnerství bránil zákonný zákaz, soud prohlásí partnerství za neplatné.

§ 7 — Legitimace k podání návrhu

(1) Návrh, aby soud prohlásil, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, může podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem.

§ 8 — Rovnoprávnost

(1) Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva.

§ 9 — Zastupování

(1) Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

§ 10 — Vyživovací povinnost mezi partnery

(1) Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost.

§ 11 — Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití

(1) Pokud bylo partnerské soužití zrušeno, může bývalý partner, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů.

§ 12 — Společné ustanovení pro určení a splatnost výživného mezi partnery nebo bývalými partnery

(1) Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného.

§ 13 — Výkon rodičovské zodpovědnosti partnera

(1) Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy.

§ 14 — Způsoby zániku

Partnerství zaniká a) smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého, b) zrušením rozhodnutím soudu.

§ 15 — Rozhodné doby

(1) Partnerství zaniká dnem smrti partnera.

§ 16 — Zrušení k návrhu jednoho partnera

Soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá.

§ 42 — Změna trestního řádu

V § 37 odst. 1 se za slovo „manžel“ vkládá slovo „ , partner“. 2.

Podklad: 115-2006-Sb o registrovanem partnerstvi.pdf • 12 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 549 slov resumé včetně úvodu z 4093 slov vyčištěného podkladu (13,41 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.